

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 600/2536 นาย บุญ ชาญ สุข ดิบ
นาง บั๋ง หรือ ย้ง คำ แก้ว หรือ มี กอง

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1358, มาตรา 1381

แม้เดิมที่พิพาทจะเป็นของ ป. แต่ผู้เดียว แต่เมื่อออกโฉนดแล้ว ที่ดินพิพาท กลับมีชื่อ ช.ด. และผู้คัดค้าน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย แสดงให้เห็นเจตนาของ ป.ว่า ต้องการให้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีชื่อในโฉนดทุกคน การที่ ป.ยก ที่ดินพิพาทให้แก่ ช. แต่ผู้เดียว โดยผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นมิได้แสดงเจตนา ยกให้โดยชัดแจ้ง ช. จึงไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทในส่วนของผู้รวมคนอื่น โดยเฉพาะในส่วนของผู้คัดค้าน การที่ ช. ซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งครอบครองที่ดิน พิพาทต่อมา จึงถือว่า ครอบครองแทนผู้คัดค้านและเจ้าของรวมคนอื่น ผู้ร้องสืบสิทธิ ครอบครองในที่ดินพิพาทต่อจาก ช.ย่อมไม่มีสิทธิดีกว่า ช. ผู้ร้องจึงอยู่ในฐานะครอบ ครองที่ดินพิพาทแทนผู้คัดค้านเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคำเบิกความของผู้ร้องว่า เมื่อปลายปี 2532 ผู้คัดค้านได้มาพบเพื่อขอแบ่งที่ดินพิพาท แต่ผู้ร้องปฏิเสธอ้างว่า ที่ดินเป็นของผู้ร้อง เท่ากับผู้ร้องเพิ่งเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 นับแต่วันดังกล่าวถึงวันยื่นคำร้อง ยังไม่ครบ 10 ปีตามมาตรา 1382 ผู้ร้องจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3243 เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา มีชื่อนางปาน นางเชื่อม นางบังและนายแดง ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันต่อมานางปาน นางบัง และนายแดงได้ยกที่ดินเฉพาะส่วนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน ให้แก่นาง เชื่อมโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นางเชื่อมเข้าครอบครองทำ ประโยชน์ในที่ดินอย่างเป็นสัดส่วน ไม่มีผู้ใดเข้ามารบกวน เมื่อปี 2510 นางเชื่อมได้ ยกที่ดินเฉพาะส่วนที่ตนครอบครองอยู่ให้แก่ผู้ร้อง แต่มิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า ห์หน้าที่ผู้ร้องเข้าครอบครองทำประโยชน์ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 22 ปี ขอ ให้มีคำสั่งว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3243 เลขที่ 96 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เฉพาะส่วนบริเวณตรงกลางแปลงเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 3243 มีชื่อนางปาน นางเชื่อม นาย แแดงและผู้คัดค้านถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันทุกคนครอบครองร่วมกันมิได้แบ่งแยกเป็น สัดส่วน นางปาน นายแดง และผู้คัดค้านมิได้ยกที่ดินเฉพาะส่วนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ให้แก่นางเชื่อม การยกให้ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะผู้คัดค้าน มีสิทธิในที่ดินจำนวน 2 ไร่ 67 ตารางวา เมื่อนางปานถึงแก่กรรมผู้คัดค้านได้รับ มรดกที่ดินส่วนของนางปาน 1 ใน 3 ส่วนเนื้อที่ 2 งาน 89 ตารางวา ผู้คัดค้านจึงมี สิทธิในที่ดินรวมเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ผู้คัดค้านเข้าครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินติดต่อกันตลอดมา ปี 2510 นางเชื่อมมิได้ยกที่ดินตามโฉนดเฉพาะส่วนที่ตน ครอบครองให้แก่ผู้ร้องขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3243 เลขที่ 96 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เฉพาะส่วนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา ตกเป็น กรรมสิทธิ์ของนายบุญชาญ สุขดิบผู้ร้อง โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการสุดท้ายมี ว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองหรือไม่ โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้คัดค้านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเพียงแปลงเดียว จึงมิได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ใด และผู้คัดค้านก็ได้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทร่วมกับผู้ร้องตลอดมาจึงไม่ขาด กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทนั้น ผู้ร้องเบิกความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมตาม โฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ร.1 คือ นางปานนางเช่อม นายแดง และผู้คัดค้าน แต่ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงคือนางปานซึ่งเป็นยายของผู้ร้องต่อมานางปานยกที่ดินบริเวณตอน กลางให้แก่นางเช่อมมารดาผู้ร้องเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งานส่วนทางด้านทิศตะวันออกยกให้ แก่นายห่อและนางหุ่นและทางด้านทิศตะวันตกยกให้แก่วัดโพธิ์รัตนาราม โดยไม่มีผู้ ใดเข้าเกี่ยวข้องและคัดค้าน เมื่อ 22 ปีมาแล้ว นางเช่อมยกที่ดินที่ได้รับจากนางปาน ให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องก็ได้ครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น เจ้าของตลอดมาไม่มีผู้ใดคัดค้านผู้ร้องมีนายห่อยืนนาน นายสวัสดิ์ สุขประเสริฐ และ นายบุญทัน เจ๊กร้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ซึ่งที่ดินพิพาทตั้งอยู่มาเบิกความเป็นพยาน สนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้อง ส่วนผู้คัดค้านเบิกความว่า ผู้คัดค้านมิได้ยกที่ดิน พิพาทให้นางเช่อม ผู้คัดค้านทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา โดยมีนายขุน มีกอง และนายจุ่น มีกอง เบิกความสนับสนุน เห็นว่า แม้เดิมที่ดินพิพาทจะเป็นของนางปาน แต่ผู้เดียวแต่เมื่อได้ออกโฉนดแล้วที่ดินพิพาทกลับมีชื่อนางปาน นางเช่อมนายแดง และผู้คัดค้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของนางปานว่า ต้องการให้ที่ดินตามโฉนดเอกสารหมายเลข ร.1 เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้มีชื่อในโฉนดทุกคน

ดังนั้น การที่นางปานยกที่ดินพิพาทให้แก่นางเชื่อมแต่ผู้เดียวโดยผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นมิได้แสดงเจตนายกให้ด้วยโดยชัดแจ้งแล้วนางเชื่อมจึงไม่ได้สิทธิในที่ดินพิพาทในส่วนของผู้เจ้าของรวมคนอื่นโดยเฉพาะในส่วนของผู้คัดค้าน การที่นางเชื่อมซึ่งเป็นเจ้าของรวมคนหนึ่งครอบครองที่ดินพิพาทต่อมา จึงถือว่าครอบครองแทนผู้คัดค้านและเจ้าของรวมคนอื่นตลอดมาผู้ร้องสืบสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทต่อจากนางเชื่อมย่อมไม่มีสิทธิดีกว่านางเชื่อมผู้ร้องจึงอยู่ในฐานะครอบครองที่ดินพิพาทแทนผู้คัดค้านเช่นเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคำเบิกความของผู้ร้องว่า เมื่อปลายปี 2532 ผู้คัดค้านได้มาพบเพื่อขอแบ่งที่ดินพิพาทอ้างว่ามีชื่อเป็นเจ้าของรวมด้วย แต่ผู้ร้องปฏิเสธอ้างว่าที่ดินเป็นของผู้ร้อง เท่ากับผู้ร้องเพียงเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 นับแต่วันดังกล่าวถึงวันยื่นคำร้องยังไม่ครบสิบปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ผู้ร้องจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(เชียรไท สุนทรนนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ